

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2145/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นายทวีป คงดี

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 59, มาตรา 62, มาตรา 142, มาตรา 335

จำเลยจูงรถจักรยานยนต์ของบุคคลอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ไปจากที่จอดรถหน้าสถานีตำรวจ โดยไม่มีเหตุที่จะทำให้สำคัญผิดได้ว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นของจำเลย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปทันขณะจำเลยกำลังจูงรถจักรยานยนต์อยู่ จำเลยก็ไม่ได้โต้เถียงว่าเป็นรถจำเลย เจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับขี่และสำเนาทะเบียนรถจำเลยก็ไม่มีแสดง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยนำรถจักรยานยนต์ไปโดยเจตนาทุจริต

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒ ๓๓๕, ๙๐ วรรคสองของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒, ๓๓๕ (๑)(๘) ลงโทษตามมาตรา ๓๓๕ วรรคสองซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกจำเลย ๕ ปี ของกลางริบ

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเข้าใจผิดคิดว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นของจำเลย จึงขาดเจตนา พินาศกลับให้ยกฟ้อง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาว่า จำเลยเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปโดยเจตนาทุจริตหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ได้ความว่าสืบตำรวจโทสภาพร อารยภิชาติ เห็นจำเลยจูงรถจักรยานยนต์ของกลางซึ่งเป็นรถที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ไปจากที่จอดรถหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง จึงรายงานให้ร้อยตำรวจเอกอารักษ์ ชินโชติทราบ ร้อยตำรวจเอกอารักษ์จึงให้สืบตำรวจโทสภาพรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก ๒ นายติดตามไป สืบตำรวจโทสภาพรกับพวกตามไปทันจำเลยในซอยอ่อนนุช ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจดังกล่าวประมาณ ๔๐๐ เมตร ขณะจำเลยกำลังจูงรถจักรยานยนต์ของกลางอยู่ จำเลยไม่ได้โต้เถียงว่านี่กว่าเป็นรถของจำเลย แต่พูดว่ารถของจำเลยมีเยอะแยะร้อยตำรวจเอกอารักษ์ขอใบอนุญาตขับขี่และสำเนาทะเบียนรถ จำเลยไม่มีแสดงจากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปโดยเจตนาทุจริต ที่จำเลยต่อสู้คดีว่า เวลาจำเลยจะไปดื่มสุราจำเลยจะนำรถจักรยานยนต์ของจำเลยไปจอดไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เมื่อดื่มสุราเสร็จ จะนั่งรถเมล์มาลงที่หน้าสถานีตำรวจดังกล่าวและนำรถกลับบ้านแต่วันเกิดเหตุนั้น จำเลยไม่ได้นำรถของจำเลยไปจอดจึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะก็นำรถของกลางไปจากสถานีตำรวจดังกล่าว ที่จำเลยอ้างว่าเคยมีรถจักรยานยนต์ตามเอกสารหมายเลข ล.๑ นั้น ก็เป็นรถคนละยี่ห้อ คนละสีกับรถจักรยานยนต์ของกลาง และไม่ใช้รถของจำเลย ส่วนใบอนุญาตขับขี่รถตามเอกสารหมายเลข ล.๒ ก็เป็นใบอนุญาตที่ออกให้แก่จำเลยภายหลังวันเกิดเหตุที่จำเลยอ้างว่าก่อนจะนำรถจักรยานยนต์ของกลางไป จำเลยได้ไปพูดคุยกับจำสืบ

ตำรวจประยุทธ์ที่สถานีตำรวจแห่งนั้น ก็ปรากฏว่าจำเลยรู้จักกับจำสืบทตำรวจประยุทธ์ ในฐานะที่เป็นลูกค้ำมาดัดครองเท้ากับจำเลย และรู้จักกันตามธรรมดาเท่านั้น จึงไม่มีเรื่องอะไรที่จำเลยจะต้องไปพูดคุยกับจำสืบทตำรวจประยุทธ์ที่สถานีตำรวจเมื่อดื่มสุราเสร็จ ทั้งจะคุยกันเรื่องอะไรจำเลยก็จำไม่ได้ จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการที่จำเลยจะนำรถของกลางไปโดยไม่ให้ผู้ใดเกิดความสงสัย ที่จำเลยอ้างว่าเมาสุรามากนั้นก็ปรากฏว่าจำเลยเดินจูงรถจักรยานยนต์ของกลางไปจากสถานีตำรวจเป็นระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตรได้ และเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแล้วจำเลยก็จูงกลับมาที่สถานีตำรวจได้ จึงแสดงว่าจำเลยไม่ได้จูงรถจักรยานยนต์ของกลางไปเพราะความเมาสุรา ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่าเข้าใจผิดคิดว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นรถของจำเลย จำเลยไม่มีเจตนาทุจริตจึงฟังไม่ขึ้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาใจทักฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลอาญา - นายวิชัย ตันติกุลานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ